

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1636/2532

ธนาคาร แหลม ทอง จำกัด
บริษัท ยন্ত্রภัณฑ์ จำกัด กับพวก

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 154

การถอนฟ้องคดีล้มละลายจะกระทำได้เฉพาะในศาลชั้นต้นเท่านั้นดังนั้นเมื่อศาลชั้นต้นพิพากษาแล้ว แม้คดียังไม่ถึงที่สุดโดยมีอุทธรณ์ต่อมา โจทก์ก็จะขอถอนฟ้องในชั้นอุทธรณ์ไม่ได้

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยทั้งสอง (ลูกหนี้) เต็ดขาด และพิพากษาให้จำเลยทั้งสองเป็นบุคคลล้มละลาย ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ โจทก์อุทธรณ์ และต่อมาโจทก์ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยกคำร้องขอถอนฟ้องของโจทก์ โจทก์และจำเลยทั้งสองฎีกาคำสั่งของศาลอุทธรณ์ดังกล่าว

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "เห็นว่า การถอนฟ้องคดีล้มละลายจะกระทำได้เฉพาะในศาลชั้นต้นเท่านั้น ตามคำร้องของโจทก์แสดงชัดว่าโจทก์ประสงค์ที่จะขอถอนฟ้อง หาได้มีความหมายพอที่จะให้แปลได้ว่าเป็นการขอถอนอุทธรณ์ไม่ คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาแล้ว แม้คดียังไม่ถึงที่สุดโดยมีอุทธรณ์ต่อมา โจทก์ก็จะขอถอนฟ้องในชั้นอุทธรณ์ไม่ได้ ศาลอุทธรณ์สั่งยกคำร้องของโจทก์ชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(ดุสิต วราโห-เดชา สุวรรณโณ-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>